



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 184
del 05/05/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 24 DEL 05/05/2022

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO – GIUGNO 2022: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z3536478B6
-----------------	--

PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n. 01 del 10/01/2022 di settore e di registro generale n. 2 del 10/01/2022, sono stato stabilito, per tutti i motivi in questa contenuti, di attivare procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e combinato art. 1 comma 3 della medesima legge n. 120/2020 e dell'art. 51 c. 1 del D.L. 31.05.2021 n. 77, come sopra precisato, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria del Comune di Squillace P.a.s. 2021/2022;

CHE a seguito di procedura MEPA TD 1987873, con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.01/2022, il servizio per l'anno scolastico 2021/2022 è stato affidato alla ditta S.I.A.R.C. SPA con sede a Catanzaro (CZ) alla Via Lucrezia Della Valle, 84/E – P. IVA 01245130792 al costo di €. 4,40 a pasto fornito oltre IVA di legge;

CHE con delibera di G.M. n. 44 del 30/04/2022, si provvedeva alla risoluzione consensuale al precedente contratto di affidamento del servizio mensa Scolastica anno 2021/2022 alla ditta Siarc con sede a Catanzaro, danno atto di indirizzo al Responsabile area amministrativo a per gli atti conseguenziali di propria competenza;

CHE con nota prot. n. 2270 del 30/04/2022 è stato comunicato alla ditta affidataria del servizio di cui sopra, la sospensione del servizio mensa presso la scuola Infanzia di Squillace, poichè da diverso la ditta non rispettava gli impegni contrattuali precedentemente stabiliti;

CONSIDERATA l'urgenza, si è interpellata la ditta "IL FARO" di Paonessa Maria con sede a Sorbo San Basile in via C.da Cutura n. 43 C.F. PNSMRA66S44C352J, la quale si è resa immediatamente disponibile alla fornitura di che trattasi presentando apposito preventivo acquisito agli atti di questo Ente al n. prot. 2318 del 3/05/2022,

VERIFICATO l'offerta più congrua;

CHE necessita pertanto affidare il servizio di che trattasi fino alla conclusione delle attività scolastiche al fine di garantire la continuità del servizio alla tutela della fascia di utenti costituita da bambini da 3 a 6 anni;

CONSIDERATO che l'importo per un nuovo affidamento è pari ad €. 4,38 oltre iva al 4% a pasto n.1.600 pasti presunti, e quindi per complessivi €. 7.000,00 oltre IVA

CHE la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a);

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

CHE le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del servizio di refezione scolastica;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificata all'operatore economico Ditta "IL FARO" di Paonessa Maria con sede a Sorbo San Basile in via C.da Cutura n. 43 C.F. PNSMRA66S44C352J - P.IVA 02036850796, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è

dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC protocollo -INPS-30131560 con scadenza 29/06/2022

DATO atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è **Z3536478B6**

VISTI:

- l'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.;
- il regolamento comunale di contabilità
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- lo Statuto Comunale vigente.
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

TENUTO conto che la spesa presunta di euro 7.000,00 oltre iva al 4% può essere imputata sul capitolo 341/2022 impegno n. 4/2022 sul bilancio corrente in corso di formazione

DETERMINA

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'art. dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati.
3. Di affidare alla ditta "IL FARO" di Paonessa Maria con sede a Sorbo San Basile in via C.da Cutura n. 43 C.F. PNSMRA66S44C352J P.IVA 02036850796 il servizio refezione scolastica fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso;
4. Di imputare la spesa presunta di euro € 7.000,0 sul capitolo 341/2022 impegno 4 sul redigendo bilancio
5. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire:	Funzionamento servizio
b) oggetto del contratto:	Servizio refezione scolastica fino alla conclusione dell'a.s. 2021/2022
c) forma del contratto:	scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
d) clausole essenziali:	contenute nel corpo della presente determinazione a contrattare
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 quanto appresso:
 - I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.;

- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
 - È fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. Di stabilire che la presente determinazione:
- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di cui al punto 7.
 - Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Amministrativa.
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
10. Trasmettere il presente atto a:
- UFFICIO DI SEGRETERIA;
 - UFFICIO DI RAGIONERIA;
 - ALBO PRETORIO

Il Responsabile Area Amministrativa
F.TO GIUSEPPINA RICCELLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 05/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 05/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

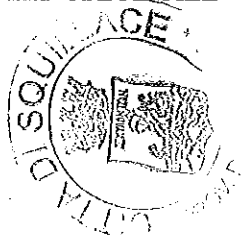
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11 MAG. 2022



Il Responsabile Area Amministrativa
GIUSEPPINA RICCELLI